

Právní průvodce účastnic a účastníků festivalu



◆ ČÁST I *Základní otázky drog, vesmíru a vůbec...*

◆ **Může mě policie zastavit a zeptat se, kdo jsem? Musím předložit doklad totožnosti?**

Ano. Policie vás může vyzvat k prokázání totožnosti, avšak jen ze zákonných důvodů (typicky v situaci, kdy jste podezřelí ze spáchání trestného činu/přestupku, odpovídáte popisu hledané/pohřešované osoby, je nutné od vás získat vysvětlení k objasnění protiprávního jednání apod.). To znamená, že může zjišťovat vaše jméno, příjmení, datum narození, případně také adresu pobytu, rodné číslo nebo státní příslušnost. Totožnost lze prokázat různými způsoby, nejčastěji občanským průkazem. Zákon vám však neukládá povinnost nosit občanský průkaz stále u sebe. Pokud jej nemáte, můžete totožnost doložit jiným dokladem, například řidičským průkazem. Nepodaří-li se totožnost ověřit na místě, může vás policista*ka předvést na služebnu.

◆ **Musím odpovědět, zda jsem užil*a nějaké drogy?**

Ne. Na otázku, zda jste užili drogy, odpovídat nemusíte. Máte právo nevypovídat. Navíc samotné užití drog není v České republice trestným činem.

Obecně platí, že výzvy a pokyny policisty*ky je třeba bez zbytečného odkladu uposlechnout. Pokud zákonnou výzvu odmítnete splnit, může policista*ka použít zákonné prostředky k jejímu vynucení. To se netýká situací, kdy máte právo výzvu odmítnout, například s odkazem na právo nevypovídat.

◆ **Musím odpovědět, zda mám u sebe nějaké drogy?**

Ne. Na otázku, zda máte u sebe drogy, odpovídat nemusíte.

◆ **Může mi policie prohlédnout auto?**

Ano, ale. Policie ČR může provést prohlídku vozidla pouze tehdy, pokud má důvodné podezření, že se ve vozidle nachází hledaná osoba, zbraně, drogy, věci související s trestnou činností, nebo pokud existuje podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s provozem vozidla.

Pouhá dopravní kontrola sama o sobě prohlídku vozidla neodůvodňuje. Namátková prohlídka bez zákonného důvodu je nezákonná. Při výkonu této pravomoci musí policista*ka postupovat zákonně, přiměřeně a respektovat důstojnost kontrolovaných osob.

◆ **Na cestě na festival** často působí policie společně s celní správou a každá z těchto složek vykonává kontroly v rozsahu svých vlastních zákonných oprávnění.

♦ Může mi policie zkontrolovat kapsy, batoh apod.?

Ano. Policista*ka může osobní prohlídku provést například tehdy, pokud existuje důvodné podezření, že u sebe máte věc důležitou pro trestní řízení (např. drogy).

Osobní prohlídku musí provádět osoba stejného pohlaví. Může zahrnovat fyzickou kontrolu osoby i pouhé pozorování, včetně obnaženého těla. Součástí prohlídky je také kontrola oblečení a věcí, které máte u sebe, například kapes, zavazadla nebo batohu. O provedení prohlídky policista*ka sepíše úřední záznam. Pokud při prohlídce nalezne drogy nebo jiné zakázané látky, může je zajistit. Následně se posuzuje, zda se jedná o přestupek, nebo o trestný čin, a podle toho pokračuje další řízení.

♦ **Fyzickou prohlídku těla** (včetně obnažení) musí provádět osoba téhož pohlaví. To se již nevztahuje na prohlídku oblečení, kapes nebo zavazadel.

♦ **Při příjezdu na festival** vám osobní prohlídku policie zpravidla neprovede; pravděpodobnější je zevrubné prohledání vašich věcí (i v autě) ve spolupráci s celní správou.

♦ Mohu mít u sebe nějaké drogy? A v jakém množství?

Ne. Držení nelegálních omamných a psychotropních látek je v České republice protiprávní. Seznamy těchto látek obsahuje nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznámech návykových látek (dostupné například na www.zakonyprolidi.cz). Podle množství může jít buď o přestupek, nebo o trestný čin neoprávněného přechovávání omamné nebo psychotropní látky nebo jedu pro vlastní potřebu podle § 284 trestního zákoníku.

♦ **Od 1. 1. 2026 můžete na veřejnosti legálně držet až 25 gramů sušeného konopí pro vlastní potřebu, pokud je vám alespoň 21 let.**

Za přestupek hrozí pokuta až 15 000 Kč. Za trestný čin hrozí až dva roky odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Hranici mezi přestupkem a trestným činem tvoří tzv. „množství větší než malé“ nelegální látky.

♦ Co znamená „množství větší než malé“?

Zákon tento pojem přesně nedefinuje. Soudy vycházejí z toho, zda držené množství výrazně převyšuje běžnou dávku obvyklého uživatele. Orientační hodnoty uvádí stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Tpjn 301/2013.

Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Rozhodující je především množství účinné látky obsažené v konkrétní droze a okolnosti každého jednotlivého případu.

Látka	Množství
Pervitin	více než 1,5 g
Marihuana	více než 50 g sušiny
Hašiš	více než 5 g
Kokain	více než 1 g
Extáze (MDMA)	více než 4 tbl. / 0,4 g
LSD	více než 5 ks

♦ CO SI ZAPAMATOVAT

- ♦ Policie vás může vyzvat k prokázání totožnosti, ale pouze ze zákonného důvodu.
- ♦ Policie, resp. celní správa, vám může prohledat auto a věci, které v něm máte.
- ♦ Od 1. 1. 2026 lze držet až 25 g sušeného konopí pro vlastní potřebu, pokud je vám alespoň 21 let.
- ♦ Máte právo nevypovídat, včetně odpovědi na otázky, zda jste užili drogy nebo zda je máte u sebe.
- ♦ Držení nelegálních drog je protiprávní, podle množství může jít o přestupek nebo trestný čin.
- ♦ Policie musí vždy postupovat zákonně, přiměřeně a respektovat vaši důstojnost.

